

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HUNG YÊN**

---***---

Bản án số: 10/2025/HS-ST

Ngày: 04/9/2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HUNG YÊN

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Hải Hà và bà Lê Thị Oanh

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Nhật Lệ – Thư ký tòa án.

Đại diện VKSND Khu vực 3 – Hưng Yên tham gia phiên tòa: Ông An Bình S - KSV.

Hôm nay, ngày 04 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 – Hưng Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2025/HSST ngày 12 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2025/QĐXXST-HS ngày 20/8/2025 đối với bị cáo:

Trần Quang C, sinh năm 1975, trú tại thôn M, xã Đ, huyện K, Hưng Yên. Nay là thôn M, xã C, tỉnh Hưng Yên, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Quang T và bà Phạm Thị L; Anh chị em ruột: Có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba, có vợ là Đỗ Thị Thanh H, sinh năm 1977 và có 02 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2007; **Tiền án, tiền sự:** Chưa có. **Nhân thân:** không. Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

Người bị hại: Ông Tường Duy T1, sinh năm 1957; Trú tại: thôn B, xã L, huyện K. Nay là thôn B, xã K, tỉnh Hưng Yên (Đã chết).

Người đại diện hợp pháp cho ông T1 đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị L1, sinh năm 1960; Trú tại: thôn B, xã L, huyện K. Nay là thôn B, xã K, tỉnh Hưng Yên (Vắng mặt có lý do).

2.3. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Tường Duy P, sinh năm 1982; Trú tại: thôn B, xã L, huyện K. Nay là thôn B, xã K, tỉnh Hưng Yên (Vắng mặt có lý do).

2. Anh Tường Duy N, sinh năm 1990; Trú tại: thôn B, xã L, huyện K. Nay là thôn B, xã K, tỉnh Hưng Yên (Vắng mặt có lý do).

2.4. Người làm chứng: Ông Tường Duy N1, sinh năm 1948; Trú tại: thôn B, xã L, huyện K. Nay là thôn B, xã K, tỉnh Hưng Yên (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Trần Quang C có giấy phép lái xe số hạng C số 330095007021, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh H cấp ngày 18/01/2021 có giá trị đến ngày 18/11/2026.

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 22/4/2025, bị cáo C điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Elantra, màu trắng, biển kiểm soát 89A-172.17 lưu thông trên tuyến đường ĐT378 theo hướng từ thành phố H đi thành phố Hà Nội. Khi đến Km 99+100 thuộc địa phận thôn B, xã L, huyện K, do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, tầm nhìn bị hạn chế nên xe ô tô do bị cáo điều khiển đã va chạm trực diện vào ông Tường Duy T1, đang đi bộ sang đường. Hậu quả, ông T1 tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo C đã đến Công an xã L, huyện K (Nay là xã K, tỉnh Hưng Yên) trình diện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh H tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tại Km 99+100 đường ĐT378 (địa phận thôn B, xã L) nay là xã K, ghi nhận dấu vết phanh, vết máu, dấu vết giày dép, vị trí phương tiện, mốc giới và các dấu vết liên quan. Khám nghiệm phương tiện: Tạm giữ và khám nghiệm xe ô tô Hyundai Elantra BKS 89A-172.17 do C điều khiển, Ghi nhận tình trạng hư hỏng, dấu vết va chạm phù hợp với hiện trường và tử thi.

Tại bản Kết luận giám định tử thi số 345/KLGĐTT-PC09 ngày 29/4/2025 của Phòng K – Công an tỉnh H Kết luận: Ông Tường Duy T1 chết do đa chấn thương.

Tại bản Kết luận giám định số 369/KL-KTHS ngày 19/5/2025 của Phòng K – Công an tỉnh H, với nội dung: “Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 01 file video gửi giám định.”.

Vật chứng trong vụ án là: 01 xe ô tô biển số 89A-172.17 đã được trả lại cho bị cáo; Đối với 01 giấy phép lái xe hạng C số 330095007021 đã thu giữ của bị cáo hiện được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với trách nhiệm dân sự: trong quá trình điều tra, bị cáo Trần Quang C đã tự nguyện bồi thường cho gia đình ông T1 số tiền 200.000.000 đồng; đại diện gia đình bị hại đã

nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu bồi thường gì thêm đồng thời có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo C.

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKSKC, ngày 12/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3- Hưng Yên đã truy tố bị cáo Cường về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay:

[1] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hưng Yên trình bày quan điểm: Giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với bị cáo C và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo C từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo C cho UBND xã K, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện khai báo theo khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Ngoài ra, đại diện VKS nhân dân Khu vực 3 – Hưng Yên còn đề xuất đường lối xử lý trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng và án phí.

[2] Bị cáo C trình bày: Bị cáo Trần Quang C thừa nhận chính bị cáo là người gây ra vụ tai nạn đối với ông Tường Duy T1. Nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo chủ quan, thiếu quan sát, điều khiển phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng không làm chủ tốc độ trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, dẫn đến phần đầu xe ô tô do bị cáo điều khiển đã va chạm trực tiếp với ông T1 khi Ông đang đi bộ băng qua đường, hậu quả khiến ông T1 tử vong tại chỗ.

Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình, gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình người bị hại. Bị cáo nhận thức được không có lời nào có thể bù đắp được mất mát quá lớn này, nhưng mong gia đình người bị hại rộng lòng tha thứ để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, trở thành người tốt hơn trong cuộc sống.

[3] Đại diện hợp pháp của bị hại là bà Đỗ Thị L1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Tường Duy N, anh Tường Duy P vắng mặt nhưng có đơn xin vắng mặt trình bày quan điểm: Sự việc tai nạn giao thông xảy ra là điều không ai mong muốn, bản thân ông T1 bị tai nạn cũng là rủi ro, bị cáo C cũng không mong muốn. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã thể hiện trách nhiệm khi lo liệu toàn bộ chi phí mai táng và kịp thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 200.000.000 đồng. Gia

đình bà L1 đã nhận đủ số tiền trên và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm bất cứ chi phí nào khác.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện hợp pháp của bị hại là bà Đỗ Thị L1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Tường Duy N, anh Tường Duy P vắng mặt nhưng có đơn xin vắng mặt, người làm chứng là ông Tường Duy N1 vắng mặt không có lý do. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án, ông N1 đã có lời khai quan điểm rõ ràng, việc vắng mặt của ông N1 không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292, Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẫn tiến hành xét xử vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được ranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 – Hưng Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự: Quá trình điều tra bị cáo xuất trình tài liệu, chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật, không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa, bị cáo C **thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội** như Cáo trạng đã truy tố, thể hiện rõ thái độ ăn năn hối cải. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa **phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án** như: Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm phương tiện, Kết luận giám định pháp y về nguyên nhân chết của bị hại, Biên bản khám nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể bị cáo... Do đó, có đủ cơ sở Kết luận: Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 22/4/2025, Trần Quang C có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển xe ô tô Hyundai Elantra biển kiểm soát 89A-172.17 lưu thông trên đường ĐT378, khi đến Km 99+100 thuộc địa phận thôn B, xã L, huyện K, lúc này do trời tối, tầm nhìn hạn chế nhưng C điều khiển xe không giảm tốc độ, không chú ý quan sát dẫn đến đã va chạm với ông Tường Duy T1 đang đi bộ sang đường, làm ông T2 tử vong tại hiện trường. Hành vi nêu trên của Trần Quang C đã vi phạm điểm c khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn, giao thông đường bộ năm 2024: “*Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc*

dừng lại để đảm bảo an toàn trong các trường hợp sau đây: ...c) Chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế...", gây hậu quả làm chết 01 người. Do đó, bị cáo C bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hưng Yên truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của BLHS năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét về nhân thân: Bị cáo có chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội.

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi vụ án xảy ra bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại và được đại diện gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ngoài ra, mẹ đẻ của bị cáo là bà Trần Thị L2 được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì; Bố đẻ của bị cáo là ông Trần Quang T được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Mặt khác, trong vụ án này, ông Tường Duy T1 sang đường bất ngờ, không quan sát, không đảm bảo an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP phải xác định bị hại cũng có lỗi 1 phần. Vì vậy, bị cáo C được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 (03 tiết) Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015 có nơi thường trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng khoản 1, 2, 5 Điều 65 của BLHS năm 2015 cho bị cáo được hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đảm bảo việc giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa chung. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện khai báo theo khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hưng Yên về tội danh, điều luật áp dụng và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên được HĐXX chấp nhận.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội khi đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông là phương tiện sinh hoạt đi lại hàng ngày của bị cáo chứ không

mang tính chất hành nghề, nên không phải áp dụng khoản 5 Điều 260 của BLHS năm 2015 đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và một phần chi phí khác cho gia đình bị hại với số tiền 200.000.000đ. Đại diện hợp pháp của người bị hại xác nhận đã nhận đầy đủ khoản bồi thường, không có yêu cầu gì thêm về dân sự. Do đó, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét trách nhiệm dân sự trong vụ án này.

[6] Biện pháp tư pháp: “Đối với giấy phép lái xe hạng C số 330095007021 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh H cấp ngày 18/01/2021, có giá trị đến ngày 18/11/2026, là giấy phép lái xe hợp lệ, còn thời hạn sử dụng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, nên trả lại cho bị cáo tại phiên toà theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 của BLTTHS.

[7] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và khoản 2 Điều 136 của BLTTHS năm 2015. Cần buộc bị cáo C phải chịu án phí HSST là 200.000đ.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331; Điều 333 của BLTTHS năm 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH;

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 260; Điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1,2,5 Điều 65 của BLHS năm 2015; Khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quang C phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang C 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 04/9/2025). Giao bị cáo Trần Quang C cho UBND xã C, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện khai báo theo Điều 92 của Luật thi hành án hình sự; Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của BLTTHS năm 2015: Trả lại ngay tại phiên toà cho bị cáo Trần Quang C 01 giấy phép lái xe hạng C số 330095007021 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh H cấp ngày 18/01/2021.

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và khoản 2 Điều 136 của BLTTHS năm 2015. Buộc bị cáo Trần Quang C phải chịu án phí HSST là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của BLTTHS năm 2015. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (04/9/2025). Đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án, phần bản án, quyết định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại địa phương nơi cư trú.

Nơi nhận:

- Văn phòng TAND tỉnh HY;
- Đ/c Nguyễn Thị Linh Nga – PCA TAND tỉnh Hưng Yên;
- Phòng KTNV, THA TAND tỉnh Hưng Yên.
- VKSND tỉnh HY;
- VKSND Khu vực 3 – Hưng Yên.
- Chi cục THADS tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo;
- UBND xã Châu Ninh;
- Đại diện bị hại;
- Người có QLNVLQ.
- Lưu hồ sơ vụ án.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thu Hương